

과태료의 부과기준(제18조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그러하지 아니한다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위한 위반행위자의 노력이 인정되는 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제31조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액 (단위: 만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. 법 제9조제3항을 위반하여 신고를 하지 않고 등록사항을 변경한 경우	법 제31조제3항 제1호	250	500	1,000
나. 법 제10조제3항을 위반하여 지위 승계의 신고를 하지 않은 경우	법 제31조제4항 제1호	70	150	300
다. 법 제11조제1항을 위반하여 수출입 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우	법 제31조제3항 제2호	250	500	1,000
라. 정당한 사유 없이 법 제12조제1항에 따른	법	250	500	1,000

기록·보관 또는 보고를 하지 않거나 거짓으로 기록·보관 또는 보고를 한 경우	제31조제3항 제3호			
마. 법 제13조제1항을 위반하여 공정부산물의 처리·처분 또는 재활용의 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우	법 제31조제3항 제4호	250	500	1,000
바. 법 제13조제2항을 위반하여 공정부산물의 처리·처분 또는 재활용의 방법과 절차를 따르지 않은 경우	법 제31조제2항 제1호	500	1,000	2,000
사. 법 제14조제1항을 위반하여 원료물질 또는 공정부산물의 취급·관리 시 같은 항 각 호의 사항을 준수하지 않은 경우	법 제31조제3항 제5호	250	500	1,000
아. 법 제14조제2항을 위반하여 안전조치를 하지 않은 경우	법 제31조제2항 제2호	500	1,000	2,000
자. 법 제15조제1항을 위반하여 안전기준에 적합하지 않은 가공제품을 제조하거나 수출입한 경우	법 제31조제2항 제3호	500	1,000	2,000
차. 법 제15조의2를 위반하여 표시·광고한 경우	법 제31조제3항 제5호의2	300	600	1,000
카. 법 제16조제1항을 위반하여 조치계획을 수립하지 않거나 조치계획을 이행하지 않은 경우	법 제31조제1항 제1호	750	1,500	2,500
타. 법 제16조제1항 후단 및 같은 조 제3항 후단에 따른 시정 또는 보완 명령을 따르지 않은 경우	법 제31조제1항 제2호	750	1,500	2,500
파. 법 제16조제2항을 위반하여 종사자의 건강 및 환경을 보호하기 위한 조치를 취하지 않은 경우	법 제31조제2항 제3호의3	600	1,200	2,000
하. 법 제16조제3항 전단을 위반하여 조치결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제31조제1항 제3호	750	1,500	2,500
거. 법 제17조제1항에 따른 원자력안전위원회의 사실 공개 및 조치 명령을 따르지 않은 경우	법 제31조제1항 제4호	750	1,500	2,500
너. 항공운송사업자가 법 제18조제3항을 위반하여 같은 항 각 호의 사항에 대한 조사·분석을 하지 않은 경우	법 제31조제4항 제2호	90	150	300
더. 항공운송사업자가 법 제18조제4항을 위반하여 승무원의 건강 보호 및 안전을 위한 조치를 하지 않은 경우	법 제31조제2항 제3호의4	600	1,200	2,000
러. 항공운송사업자가 법 제18조제5항을 위반하여 승무원에 대한 건강진단을 실시하지 않은 경우	법 제31조제3항 제7호	300	600	1,000

며. 항공운송사업자가 법 제18조제6항을 위반하여 승무원에게 교육을 받게 하지 않은 경우	법 제31조제4항 제2호의2	90	150	300
버. 항공운송사업자가 정당한 사유 없이 법 제18조의2제1항에 따른 기록·보관 또는 보고를 하지 않거나 거짓으로 기록·보관 또는 보고를 한 경우	법 제31조제3항 제7호의2	300	600	1,000
서. 항공운송사업자가 정당한 사유 없이 법 제18조의2제2항에 따른 기록을 제출하지 않거나 거짓으로 기록을 제출한 경우	법 제31조제3항 제7호의3	300	600	1,000
어. 법 제20조의2제2항에 따른 명령을 이행하지 않은 경우	법 제31조제3항 제7호의4	250	500	1,000
저. 정당한 사유 없이 법 제21조제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제31조제3항 제8호	250	500	1,000
처. 정당한 사유 없이 법 제21조제2항에 따른 조사·분석을 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제31조제3항 제8호의2	300	600	1,000
커. 법 제22조제1항을 위반하여 원자력안전위원회의 명령에 따른 보완·반송 또는 수거 등의 조치를 하지 않은 경우	법 제31조제3항 제9호	250	500	1,000
터. 정당한 사유 없이 법 제23조에 따른 조사를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제31조제3항 제10호	250	500	1,000
피. 정당한 사유 없이 법 제24조제1항에 따른 보고 및 자료 제출을 하지 않거나 거짓으로 보고 및 자료 제출을 한 경우	법 제31조제2항 제4호	500	1,000	2,000
허. 정당한 사유 없이 법 제24조제2항 또는 제3항에 따른 검사 또는 수거를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제31조제2항 제5호	500	1,000	2,000
고. 법 제24조제6항에 따른 시정 또는 보완 명령을 따르지 않은 경우	법 제31조제1항 제5호	750	1,500	2,500
노. 법 제26조의2제1항을 위반하여 감시기의 운영을 담당하는 자에 대하여 교육을 받게 하지 않은 경우	법 제31조제4항 제3호	70	150	300